江苏东翔电力安装有限公司“9·19”淹溺一般事故调查报告

区政府：

2024年9月19日13时30分许，位于淮安市淮安区白马湖农场的“白马湖农场市场化集中式光伏发电项目”作业过程中发生一起浮船侧翻致人淹溺事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约138万元。

为了查明事故原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定和淮安区政府对区生产安全事故调查处理领导小组办公室的授权，区政府成立了由区应急管理局、公安分局、发改委、总工会等部门人员组成的白马湖农场市场化集中式光伏发电项目“9·19”事故调查组（以下简称“事故调查组”，后更名为江苏东翔电力安装有限公司“9·19”事故调查组），同时邀请了区检察院及区纪委监委派驻第七纪检组派员列席调查组会议，事故调查组还聘请了市安全生产专家库专家王晓秋（正高级工程师）、陈从举（高级工程师）两名专家进行技术分析。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，查明了相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范整改措施。

经调查认定，江苏东翔电力安装有限公司“9·19”淹溺一般事故是一起光伏作业人员违章冒险作业、施工浮船突遇大风失稳侧翻致1人淹溺死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故工程及相关单位概况

（一）事故工程项目概况

事故工程项目名为“国家电投江苏省白马湖农场市场化集中式光伏发电项目（南区标段）EPC 总承包安装工程”，位于白马湖农场境内，项目计划本期建设规模为 72.1MWp 渔光互补光伏发电项目，同步配套一座 110kV 升压站，以 35kV 集电线路经变升压至 110kV 后接入电网。

经查，为确保本项目的顺利实施，2021 年国家电投集团江苏电力有限公司和江苏农垦清洁能源公司共同注册成立了江苏和永新能源有限公司（国家电投集团江苏电力有限公司（占股 51%），江苏农垦清洁能源有限公司（占股 49%）），即本项目投资方。

2023 年 12 月，江苏省农垦集团有限公司、江苏省白马湖农场有限公司、江苏和永新能源有限公司，共同签订《国家电投江苏省白马湖农场市场化集中式光伏发电项目合作开发及土地租赁协议》，协议约定由江苏和永新能源有限公司从江苏省农垦集团有限公司租赁土地，租赁使用期 20 年，项目总用地区面积约 1530 亩，江苏省农垦集团有限公司为本项目土地权利人；江苏省白马湖农场有限公司系江苏省农垦集团有限公司全资子公司，代其行使白马湖农场区域内土地管理各项职权，并协助投资人办理项目建设过程中拆迁、征用、国土、规划、环保、水利等政府手续，协议明确项目建设、运营中必须按照国家相关法律法规政策执行。

该项目经淮安市淮安区行政审批局批复取得了《江苏省投资项目备案证》（备案证号：淮安区行审备[2021]401 号），于 2022 年纳入省能源局“实施库”名录。

又查，2023 年 12 月，江苏和永新能源有限公司（发包人）和江苏电力设计院、江苏江南电力公司(承包人，联合体)三方签订《国家电投江苏省白马湖农场市场化集中式光伏发电项目（南区标段）EPC 总承包合同》，签约合同价为***万元，随合同一并签订了《工程质量保修书》《安全管理协议》《保廉合同》等附件。

本项目由国家电投集团江苏电力有限公司和江苏农星清洁能源有限公司联合投资开发建设，位于淮安市淮安区白马湖农场境内（东经 119.110°，北纬 33.36°），项目建设规模 72.10385MWp，分为南北两区两个标段，事发即南区标段，南区总装机容量为 33.488MWp，组件采用 575W 单晶光伏组件，拟采用固定支架方案，另新建一座 110kV 升压站，1 回 110 千伏线路接入 110 千伏白马湖变 110 千伏母线，在 220 千伏范集变并网。

2024 年 5 月，江苏江南电力有限公司（发包人）和宇超电力股份有限公司（承包人）双方签订《国家电投江苏省白马湖农场市场化集中式光伏发电项目（南区标段）EPC 总承包安装工程-施工合同》，签约合同价为***万元，合同为固定总价，随合同一并签订了《供应机械设备清单》《安全管理协议》《技术规范要求》《农民工工资管理协议》等附件材料。项目分为南北两个标段，事发即南区标段。

2024 年 3 月，宇超电力股份有限公司（甲方）和江苏东翔电力安装有限公司（乙方）双方协商一致就工程分包施工事项达成协议，因工期紧张，本分包工程在未签订书面合同的情况下提前进场施工，双方约定：工程范围为白马湖农场市场化集中式光伏发电（南区标段）光伏区域电气设备安装。

工程内容为光伏组件安装、接线及调试，光伏区箱变安装调试，光伏区电缆敷设、电缆桥架采买及安装，光伏区的防火封堵及照明设备安装等。本工程为固定总价合同，总价包干(¥***），该价款为乙方进行本工程施工及缺陷修复可能发生的一切费用，包括但不限于以下内容:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、税金、设备材料施工现场转运费、工程材料卸车及保管费、水电费、工程包干费、合同所包含的所有风险、责任、保险、不可预见费、价差、施工准备、进退场、竣工验收、清理场地及恢复、物价上涨、政策性文件调整等各项费用。事发前书面施工合同仍正走流程，2024 年 11 月初（事发后）完成补签，双方对此均无异议，工程发承包意思表示行为真实存在。

2024 年 6 月 20 日，江苏东翔电力安装有限公司（甲方）和江苏佩新建筑工程有限公司（乙方）就分包工程建立劳务分包合作关系，签订了《集中式光伏电站施工劳务合同[1]》，书面约定了合同单价 0.11 元/瓦整(总价以实际安装量为准)，现场必须服从甲方、监理公司及现场管理人员的监督管理，严格执行文明施工工程安全生产管理条例，施工期间如乙方作业人员发生安全事故，由乙方承担该事故全部的法律和经济责任。

再查，事发具体点位于淮安市淮安区白马湖农场境二渔场（2#方阵 3 号塘），包括死者涂某在内的 4 个施工人员均

[1]合同摘录：6.1 乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《工程施工图纸》及其它相关法规、规范，遵守甲方有关工地内的相关安全文明施工管理制度和规定。特种作业施工人员必须持证上岗，施工人员上岗作业前必须提供真实、有效且合格的体检报告及购买人身意外险等相关保险。若甲方安监人员发现乙方有违规、违章作业等情况发生，按照双方签订的集中式鱼光互补光伏发电工程项目施工要求执行。

6.2.施工要求:6.2.1.施工准备，按项目要求制作浮船，并根据施工图纸及施工规范制定施工方案

7.3 对于浮船、吊年、叉车及其他施工机械设备等费用也由乙方承担。承包人须根据施工任务需要配置足够的、性能可靠的、能满足使用要求的机械和各种设备、工器具及测试仪器。现场在用机械、计量器具必须经过国家认可的有关部门与单位的检验、检测，并确保在合格证的有效期内使用。

7.4 本项目乙方施工内容及范围：支架安装、桩头防腐施工、组件安装、逆变器安装、接地体焊接安装、交流桥架安装、直流桥架安装、直流线敷设安装、交流电缆敷设安装。

为公司法定代表人暨项目负责人熊某口头委托李某（施工班组长）招揽并参与施工作业，但上述人员均未与江苏佩新建筑工程有限公司签订书面劳动合同，仅口头约定了人工价300元/日，按月结算工资。

（二）涉事有关单位情况

1.江苏江南电力有限公司（以下简称“江南电力”），作为EPC总承包单位(联合体中标)一员，为项目总承包方，法定代表人唐**，统一社会信用代码：***，注册资金为4000万元人民币，注册地址：南京市电建路8号。企业有专业资质及专业许可[2]

2.山东诚信工程建设监理有限公司（以下简称“山东诚信”），为项目南区标段-工程监理方，法定代表人**，统一社会信用代码：***，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区汉峪金谷A2-1楼22、23层。企业有工程监理资质[3]。

3.宇超电力股份有限公司（以下简称“宇超电力”），为项目南区标段-施工承包方，法定代表人殷**，统一社会信用代码：***，注册资金为5000万元人民币，注册地址：宜兴市环科园岳东路295号。企业有专业资质及专业许可[4]。

---

[2]2022年12月18日，江苏江南电力有限公司取得《建筑业企业资质证书》（D232047947），建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程类专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级，有效期至2029年6月28日；

2019年12月11日，江苏江南电力有限公司取得《安全生产许可证》（苏JZ安许证字[2005]190085），建筑施工类，有效期自2022年12月17日始至2025年12月16日；

2022年11月04日,江苏江南电力有限公司取得《承装(修、试)电力设施许可证》编号4-2-00785-2007（2/2）），承装类二级、承修类二级、承试类二级，有效期自2019年8月20日始至2025年8月19日；

2022年11月18日，江苏江南电力有限公司取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号TS3132059-2026），承压类特种设备安装、修理、改造—锅炉安装（含修理、改造）（A），有效期至2026年11月26日；

2021年9月1日，江苏江南电力有限公司取得《电力行业化学清洗单位证书》（编号DLHQ-033），所有机组主设备及附属设备，有效期自2021年9月1日始至2025年8月31日；

江苏江南电力有限公司拥有《电力工程调试企业能力评价等级证书》（证书编号：DYTS2023002），电源工程类二级，有效期至2026年11月27日；

江苏江南电力有限公司拥有《电力工程调试企业能力评价等级证书》（证书编号：DWTS2023001），电网工程类二级，有效期至2026年11月27日；

[3]2017年1月22日，山东诚信工程建设有限公司取得《工程监理资质证书》（证书编号：E137009611），工程监理综合资质，有效期至2028年12月22日。

[4]2024年5月28日，宇超电力股份有限公司取得《建筑业企业资质证书》（D232078597），建筑工程施工总承包贰级（1年有效期至2025年5月5日）、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包

4.江苏东翔电力安装有限公司（以下简称“东翔电力”），为项目南区标段-电气设备安装承包方，法定代表人孟**，统一社会信用代码：***，注册地址：盐城市滨海县原东坎镇民营园兴工路2号。企业有专业资质[5]。

5.江苏佩新建设工程有限公司（以下简称“江苏佩新”），为项目南区标段-事故点位（2#方阵3号塘）劳务分包方，法定代表人熊**，统一社会信用代码：***，注册地址：盐城市滨海县城人民南路西侧新时代乐园21号116室。

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年9月19日上午5时30分许，根据任务安排，由衡某和徐某一组驾驶操作船（二层结构，重心较高）、涂某（死者）和王某一组驾驶运输船（单层结构，重心较低），从单位宿舍出发前往3号塘安装光伏檩（lǐn）条。上午10时30分许，涂某喊王某两人乘坐上了衡某和徐某的操作船一起回岸边吃饭休息。13时许，四人提前上班在岸边往操作船上搬运檩条。13时30分许，四人在船上解掉固定在操作船的绳子准备前往操作区域，突然一阵大风刮过，船体失稳倾倒，四人相继落水。衡某、徐某、王某三人先后浮出水面，但未发现涂某身影。三人便在水里寻找涂某，发现涂某身上压有檩条和浮船，三人未能将其拉起，因体力不支，三人便上岸调整体力并寻求他人帮助。后遇伏某（现场管理人员），

贰级（1年有效期至2025年5月5日）、电子与智能化工程专业承包贰级（1年有效期至2025年5月5日）、建筑机电安装工程类专业承包贰级（1年有效期至2025年5月5日）、输变电工程专业承包贰级（1年有效期至2025年5月5日），有效期至2029年5月22日；

2024年6月9日，宇超电力股份有限公司取得《建筑业企业资质证书》（D332087634），施工劳务不分等级，有效期自至2029年6月8日；

2020年5月11日，宇超电力股份有限公司取得《安全生产许可证》（苏JZ安许证字[2011]601020），建筑施工类，有效期自2023年7月1日始至2026年6月30日；

2023年10月30日,宇超电力股份有限公司取得《承装(修、试)电力设施许可证》编号4-2-01023-2010),承装类二级、承修类二级、承试类二级，有效期自2022年10月18日始至2028年10月17日。

[5]2023年8月28日，江苏东翔电力安装有限公司取得《承装（修、试）电力设施许可证》（编号4-2-00410-2023），承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期自2023年8月28日始至2029年8月27日。

告知其有人落水同时李某（班组组长）和熊某（江苏佩新建筑工程有限公司法定代表人、项目负责人）也相继到达现场。伏某打电话叫来吊车指挥吊车把倾斜的船吊正，待浮船吊正后其余人员把压在涂某身上的檩条搬开将他拉到岸边。13 时 53 分，熊某拨打了 120 急救电话，同时李某和衡某轮流为涂某做心肺复苏，120 救护车到达后现场确认死亡。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，区公安局、应急局、总工会等有关部门及单位开展了应急处置、涉事项目由属地部门责令停工整改。目前，死者家属安抚和善后理赔等工作已妥善处理，赔偿协议价为人民币 138 万元。

伤亡人员信息：涂某，男，身份证***；系江苏佩新建筑工程有限公司施工人员。

三、事故现场勘察及原因分析

事发后，事故调查组第一时间组织专家现场实地勘查。经查，事故现场位于白马湖二渔场光伏项目 2#方阵 3 号塘。事故当日的现场主要工作内容为檩条安装，现场路边堆放施工用檩条及配件，搭设有临时运输平台，用于从河边传送檩条到浮船上，水深经现场目测和目击者确认约 1.5 米。

现场实地勘察水上作业浮船周围情况，发现事故浮船位于河边一侧（已移动过），浮船脚手架（已变形）顶部仍留有一根檩条，浮船倾覆处水下有多根檩条。现场遗留有救生圈、救生衣等，浮船上设有监理单位验收合格牌。

现场勘察发现 2#方阵的另外一条浮船及周边施工现场浮船，脚手架顶部堆满檩条及其他配件材料等；

现场通过调查询问和查阅资料等方式，了解了水上作业

浮船的详细技术参数。该浮船专业名称为“浮式水上作业平台”，该平台类型及结构设计分为运输平台、操作平台两种，平台平面尺寸均为 3m×6m。运输平台采用两块尺寸 1.23m×6m×0.60m 高密度泡沫板作为浮体，操作平台采用两块尺寸 1.23m×6m×0.30m 高密度泡沫板作为浮体。浮体采用 Φ48x3.0mm 钢管以扣件连接形成甲板台面，台面满铺脚手板搭设。现场停放的浮船有船验收记录和安全注意事项牌。

为深入了解项目建设管理情况，专家组还有针对性地抽查了涉事项目工程档案资料，现场调阅了江南电力和山东诚信出具的《工程开工令》《施工组织设计》《工程质量管理制度》《安全管理制度》《光伏区安装工程专项施工方案》《专项施工方案报审表-雨季施工方案》《应急预案与响应措施方案报审表》《2#区域支架、桥架、逆变器基础分部工程质量检验报验表》《团队式工前会、工后会记录表》《监理通知单》《每日安全技术交底记录》《施工单位自检记录表》《员工三级安全教育卡》《试验检验计划及资质证明文件报审表》等工程资料。

根据专家组出具的《技术分析报告》，认为该涉事工程依据合同约定组建了项目部，按规定配备了项目经理、技术负责人、安全负责人等项目管理人员，建立了安全生产责任体系，制定了安全生产、质量管理等规章制度和操作规程，针对“浮式水上作业”等危险性较高的工序编制了专项施工方案、应急预案与响应措施，组织制定日常安全检查、员工三级安全教育和专业性安全技术交底制度，该项目工程档案资料较完备，故基本排除因项目管理缺失直接导致事故发生的情形。

此外，结合调查询问笔录，发现事故点位当日突发恶劣

天气，故联系淮安市淮安区气象局调取当日气象实况。根据区气象局出具的《白马湖农场二渔场事发前后气象报告》显示:9 月 19 日 8 到 14 时:无降水,无雷暴;气温:27.7~33.0°C;极大风速：8.9 米/秒(5 级），极大风速出现时风向：NE(东北风），出现时间：13 时 54 分。9 月 19 日 13 时：无降水，无雷暴；气温：30.8°C；小时极大风速：8.7 米/秒(5 级），极大风速出现时风向：NE(东北风），出现时间：12 时 45 分。2 分钟平均风速：4.9 米/秒（3 级），风向：ENE(东东北风)。相对湿度：78%。9 月 19 日 13 时 10 分：无降水，无雷暴；气温：30.9°C；2 分钟平均风速：4.6 米/秒(3 级），风向：ENE(东东北风)：瞬时风速：8.7 米/秒(4 级），风向：NE(东北风)。相对湿度：80%。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016：3.0.8）当遇有 6 级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，故基本排除因强风吹翻浮船直接导致事故发生的情形，但当天瞬时风速也在一定程度上加重了本次事故损害后果。

综上所述，经调查询问、现场勘验、视频分析、技术鉴定及专家意见，调查组认定：9 月 19 日 4 名施工人员违规驾驶浮船（操作平台，2 人/船，重心较高），且二层平台违规堆积了大量作业檩条，导致浮船达到“抗倾覆极限”的极其危险边缘，进而被大风袭击失稳倾覆，是致使 4 名施工人员落水的重要原因。

四、事故检验鉴定情况

淮安市公安局淮安分局物证鉴定室出具的《鉴定书》〔淮公物鉴（病理）字〔2024〕89 号〕鉴定意见为：涂某符合溺水死亡。

五、事故发生原因、性质和等级

（一）事故直接原因

施工人员违章冒险作业。江苏佩新建筑工程有限公司虽然组织施工人员（包括死者涂某）进行了安全技术交底、教育培训和岗位风险告知等，但其人员仍对“渔光互补”光伏发电（浮式水上作业）存在的危险有害因素认识严重不足。事发前，4 名施工人员明知现场无人指挥、监护，违规驾乘一支自身重心较高的操作船，违反规定在操作船二层平台堆积了大量作业檩条，致使浮船达到抗倾覆极限，浮船处于倾覆失稳的“极度危险边缘”，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

事故现场突发瞬时大风。9 月 19 日 3 个事故点位附近监测点发现：极大风速：8.9 米/秒(5 级），极大风速出现时风向：NE(东北风），出现时间：13 时 54 分；极大风速出现时风向：NE(东北风），出现时间：12 时 45 分。故江苏佩新建筑工程有限公司的现场施工班组在浮船达到抗倾覆极限的情况下突遇大风袭击，船只倾覆致施工人员和大量作业檩条落水，檩条压住施工人员涂某，导致涂某无法靠自身和他人帮助脱离水面，一定程度上加重了事故损害后果。

（三）事故性质和等级

经调查认定，本次事故是一起光伏作业人员违章冒险作业、施工浮船突遇大风失稳侧翻致 1 人淹溺死亡的一般生产安全责任事故。

六、事故有关单位及人员存在问题

（一）有关单位问题

1.江苏佩新，项目南区标段-电气设备安装劳务分包方，对违章作业行为失查失管。未能及时发现、制止和纠正施工人员未按规定时间上岗且违章作业的生产安全事故隐患。

2.东翔电力，项目南区标段-电气设备安装承包方，违规对其承揽工程进行劳务再分包，对其公司招揽的项目外包单位（江苏佩新）安全生产工作统一协调、管理不到位，日常安全检查流于形式，未能及时发现、制止和纠正“江苏佩新未按规定时间上岗且违章作业”违规施工等安全问题，现场安全管理不到位。

3.宇超电力，项目南区标段-施工承包方，项目管理不到位，项目安全管理不全面，且合同签订不规范，履行工程发承包手续不规范健全，虽将工程发包给东翔电力，但未按规定及时签订书面工程分包合同，仅双方口头协商一致，便由东翔电力直接组织开展了工程发承包活动。

（二）有关人员问题

1.熊某，江苏佩新法定代表人、项目南区标段2#方阵3号塘现场施工负责人，对其承接的“渔光互补”光伏发电（浮式水上作业）履行安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除施工人员未按规定时间上岗且违章作业的生产安全事故隐患。

2.孙某，东翔电力任命的涉事工程项目负责人，未严格落实本单位安全生产责任制度、规章制度、操作规程，对其公司招揽的项目外包单位违规施工等行为失察失管，未能及时排查和消除生产安全事故隐患。

3.沈某，东翔电力任命的涉事工程现场负责人，未严格落实岗位安全责任，未严格落实本单位安全生产责任制度、规章制度、操作规程，日常安全巡查检查流于形式，未能及时发现、制止和纠正“江苏佩新未按规定时间上岗且违章作业”违规施工等安全问题。

4.陈某，宇超电力任命的涉事工程项目负责人，未严格

落实岗位安全责任，工程管理不规范，没有加强对施工项目的安全管理，未能发现参建单位违规施工等安全问题。

5.王某、衡某、徐某，江苏佩新临时招揽的3名施工人员，未严格落实岗位安全责任，违章冒险作业，未遵守“渔光互补”光伏发电（浮式水上作业）的专项施工方案要求，违规驾驶操作船（2人/船，二层结构，重心较高），且在二层平台违规堆积了大量作业檩条，致使浮船达到抗倾覆极限，被大风袭击失稳倾覆。

（三）有关属地监管部门问题

1.江苏省白马湖农场有限公司：对辖区在建工程项目的安全监管存在漏洞和盲区，属地安全生产责任落实不到位，对涉事项目参建单位不落实安全责任等问题失察。

2.白马湖农场畜禽水产管理服务中心：未严格落实年度安全生产目标责任，对挂钩的涉事项目安全监督管理不到位，对涉事项目参建单位安全巡查检查不到位等问题失管。

七、对事故有关单位及人员的处理建议

（一）有关单位的处理建议

1.江苏佩新，未能及时发现、制止和纠正施工人员未按规定时间上岗且违章作业的生产安全事故隐患，违反《安全生产法》第四十一条[6]的规定，对事故发生负有主要责任，建议由淮安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[8]的规定，依法给予行政处罚。

---

[6]第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

[8]第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；”

2.东翔电力，违规对其承揽工程进行劳务再分包，对其公司招揽的项目外包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，日常安全检查流于形式，违反《安全生产法》第四十九条[9]的规定，对事故发生负有责任，建议由淮安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条的规定，依法给予行政处罚。

3.宇超电力，项目管理不到位，项目安全管理不全面，且合同签订不规范，履行工程发承包手续不健全，建议由江苏省白马湖农场有限公司安全生产工作委员会对其进行安全生产警示约谈，督促其限期改正上述违规行为，举一反三加强其工程的建设管理；逾期未改正的，可视情况提请有关主管部门依据《江苏省工程建设管理条例》第二条[10]、第四条[11]、第十六条[12]等有关规定，依法给予行政处罚。

（二）有关人员的处理建议

1.熊某，江苏佩新法定代表人、项目南区标段2#方阵3号塘现场施工负责人，未依法履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除施工人员未按规定时间上岗且违章作业的生产安全事故隐患，违反《安全生产法》第二十一条第五款[13]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十五

[9]第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10]第二条在本省行政区域内从事工程建设活动，必须遵守本条例。前款所称工程建设活动，是指各类新建、改建、扩建、迁建和恢复建设的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设、建筑装饰装修等工程项目立项后实施阶段的建设活动。

[11]第四条第一款县级以上水利、交通、电力、邮电等部门按照各自的职责，负责本系统工程项目的具体组织实施和行业管理工作，并接受建设行政主管部门的综合管理和监督。

[12]第十六条签订工程项目承发包合同和工程建设中介服务委托合同，应当遵循公正合法、诚实信用、平等互利、协商一致的原则，使用国家推荐的示范文本或者其他书面形式，任何单位和个人不得非法干预。县级以上人民政府工商行政管理部门和建设行政主管部门，依照法定的职责，负责前款所称合同的监督。

[13]第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

条第一款[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[15]的规定，依法给予行政处罚。

2.孙某，东翔电力任命的涉事工程项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，未严格落实本单位安全生产责任制度、规章制度、操作规程，对其公司招揽的项目外包单位违规施工等行为失察失管，未能及时排查和消除生产安全事故隐患，违反《安全生产法》第五条[16]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[17]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[18]的规定，依法给予行政处罚。

3.沈某，东翔电力任命的涉事工程现场负责人，未落实岗位安全责任，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，日常安全巡查检查流于形式，违反《安全生产法》第五十七条[19]的规定，建议公司依据《安全生产法》第一百零七条[20]的规定，按照其内部安全生产责任体系予以追责。

4.陈某，宇超电力任命的涉事工程项目负责人，未落实岗位安全责任，工程管理不到位，没有加强对施工项目的安全管理，未能发现参建单位违规施工等安全问题，违反《安全生产法》第五十七条的规定，建议公司依据《安全生产法》第一百零七条的规定，按照其内部安全生产责任体系予以追责。

---

[14]第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[15]第十九条事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[16]第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[17]第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]第二十条事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[19]第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[20]第一百零七条生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

5.王某、衡某、徐某（3人），江苏佩新临时招揽的3名施工人员，未落实岗位安全责任，违章冒险作业，违反《安全生产法》第五十七条的规定，建议公司依据《安全生产法》第一百零七条的规定，按照其内部安全生产责任体系予以追责。

上列人员的内部追责情况由江苏省白马湖农场有限公司负责督促落实，处理结果及时抄送区安委会备案。

（三）有关属地监管单位的处理建议

1.江苏省白马湖农场有限公司：建议区安委会依据《区安全生产约谈实施办法（试行）》对其进行安全生产约谈。

2.白马湖农场畜禽水产管理服务中心：建议江苏省白马湖农场有限公司责成其作出深刻的书面检查，坚持举一反三，杜绝类似事故再次发生。处理结果及时抄送区安委会备案。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上，安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）树牢安全红线意识。白马湖农场要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全生产红线意识，认真履行属地监督管理职责，建立健全安全生产工作的安排部署、督导检查、目标考核、追责问责等联动机制，强化各项安全措施落实，将安全生产工作贯穿于经济社会发展各领域和全过程，切实担负起化解安全风险的政治责任。

（二）认真吸取事故教训。项目参建各方要切实提高安全生产意识，健全安全生产管理机构，加强安全生产教育培训，完善安全生产管理制度，规范安全生产管理行为。针对此次事故召开事故警示大会，强化项目管理人员责任意识；

加强对施工现场的安全管理，特别是禁止违章作业、恶劣天气冒险作业等情况的发生，配齐配足安全生产管理人员；定期开展安全教育警示会，要求现场作业工人将安全意识牢记于心，让安全行为成为一种习惯；水上作业等危险性较大的施工活动前，要编制施工方案，并严格按照作业规程进行施工，在施工过程中要严格落实安全技术措施。要按规定签订安全管理协议，加强安全生产统一协调、管理，现场要安排专人加强施工现场管理，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，全面排查各类事故隐患。

（三）强化安全风险管控。近年来，渔光互补项目呈现出蓬勃发展的态势，光伏工程如雨后春笋般涌现，高处坠落及淹溺等类似事故呈高发态势，属地监管部门要持续加强安全生产政策宣贯和事故警示教育，针对在建的水上光伏项目集中开展一次安全检查行动，持续加强对施工项目现场的巡查、检查工作，发现问题移交相关行业主管进行处罚，督促项目建设单位加强施工作业现场风险研判，有效落实风险管控措施，切实增强安全防范意识，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

江苏东翔电力安装有限公司

“9·19”事故调查组

2024 年 11 月 14 日